

KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

LEGAL JUNIOR

Licenze e forma societaria

Il kit del Legal junior

Materiale didattico — Workshop KIREO

Apri un'enoteca a Centocelle, Roma

Cosa devi produrre

Gianni sa fare i conti ma non ha mai aperto un'attività aperta al pubblico. Non sa quali autorizzazioni servono, in che ordine chiederle, quanto costano e quanto tempo ci vuole. Il tuo lavoro è dargli una mappa che possa seguire.

La consegna richiesta

- Elenco completo delle autorizzazioni necessarie, in ordine cronologico
- Scelta motivata della forma societaria (ditta individuale o SRL semplificata)
- Stima costi e tempi di ogni pratica
- Risposta alla domanda sull'e-commerce (vedi ultima pagina)

Il quadro normativo in due minuti

Aprire un locale dove si vende e si beve vino tocca tre normative diverse: commerciale, di pubblica sicurezza e fiscale. Non è complicato, ma va fatto nell'ordine giusto — e molti sbagliano proprio l'ordine.

Il passaggio che confonde tutti: SCIA o licenza?

Fino a qualche anno fa serviva una licenza rilasciata dal Questore per vendere alcolici. Oggi non è più così, ma la norma di riferimento (art. 86 TULPS) esiste ancora e viene citata ovunque. Ecco come stanno le cose davvero:

Cosa dice la norma	Cosa succede in pratica oggi
L'art. 86 TULPS richiede una licenza per esercizi dove si vendono o consumano vino, birra, liquori	Quella licenza non esiste più come atto separato: è stata assorbita dalla SCIA
Serve un titolo di pubblica sicurezza per somministrare alcolici	La SCIA presentata al SUAP vale anche come licenza di polizia ai sensi dell'art. 86
Per la vendita al minuto e la somministrazione servono titoli diversi	Il TAR Lazio (sent. 11185/2026) ha chiarito che conta la sostanza dell'attività, non l'etichetta formale

*In sintesi: **una sola SCIA copre sia l'apertura commerciale sia l'autorizzazione di pubblica sicurezza**. Non devi andare in Questura. Questo è il punto che nel brief originale era sbagliato — e che Gianni si aspetta tu sappia.*

Le pratiche in ordine cronologico

Questo è l'ordine reale. Saltare un passaggio significa bloccare tutti quelli dopo.

#	Adempimento	Dove	Tempi	Costo indicativo
1	Apertura partita IVA con codice ATECO 56.30.00	Agenzia Entrate	1–2 gg	Gratuito
2	Iscrizione Registro Imprese CCIAA	Camera di Commercio	5–10 gg	€ 120–250
3	Iscrizione INPS gestione commercianti	INPS	Contestuale	Gratuito
4	Requisiti professionali: corso SAB o titolo equipollente	Ente accreditato	90–120 h	€ 400–900
5	Verifica destinazione d'uso e agibilità del locale	Comune / tecnico	Variabile	€ 300–800
6	SCIA unica al SUAP (commerciale + sanitaria)	SUAP Roma Capitale	Immediata*	€ 100–200 bolli
7	Notifica sanitaria ASL (ex HACCP)	ASL Roma 2	Contestuale SCIA	Incluso
8	Piano di autocontrollo HACCP	Consulente	1–2 sett.	€ 300–600
9	Denuncia fiscale accise (se detieni scorte rilevanti)	Agenzia Dogane	1–2 sett.	Gratuito
10	Autorizzazione insegna e occupazione suolo	Municipio V	30–60 gg	€ 200–600/anno

** La SCIA consente l'avvio immediato dell'attività, ma il Comune ha 60 giorni per verificare. Se manca un requisito può ordinare la chiusura. Meglio farla verificare da un consulente prima di presentarla.*

Fonti: D.Lgs. 222/2016 Tabella A; art. 19 L. 241/1990; art. 86 TULPS e regolamento di esecuzione R.D. 635/1940; D.Lgs. 504/1995 e D.Lgs. 43/2025 per la parte accise.

Ditta individuale o SRL semplificata?

Gianni ha detto che non vuole soci. Questo esclude la SRL ordinaria con più quote, ma non chiude la partita: esiste la SRL unipersonale semplificata. Ecco il confronto che devi presentargli.

Aspetto	Ditta individuale	SRL semplificata (unipersonale)
Costo costituzione	€ 200–400 (solo pratiche CCIAA)	€ 500–1.500 (notaio gratuito ma diritti + bolli)
Capitale minimo	Nessuno	€ 1 (versato interamente)
Responsabilità	Illimitata: rispondi con il patrimonio personale	Limitata: rischi solo il capitale versato
Tassazione	IRPEF progressiva 23–43% + addizionali	IRES 24% + IRAP 3,9%
Contributi INPS	Gestione commercianti su reddito	Gestione commercianti su compenso amministratore
Contabilità	Semplificata se sotto € 500.000 ricavi	Ordinaria obbligatoria — costo commercialista più alto
Costo gestione annuo	€ 1.200–2.000	€ 2.500–4.000
Se l'attività fallisce	I creditori possono aggredire casa e risparmi personali	Perdi il capitale sociale, il resto è protetto

Come argomentarlo con Gianni

- La ditta individuale costa meno subito ma espone il patrimonio personale
- Gianni ha 52 anni, una casa e dei risparmi: la responsabilità illimitata è un rischio serio
- La SRL costa 1.500-2.500€ in più all'anno: sono ~200€ al mese di assicurazione sul patrimonio
- Il tuo compito non è decidere per lui, ma mettergli davanti il trade-off con numeri chiari

La domanda a cui devi rispondere

Gianni vuole vendere vino anche online. Cosa cambia rispetto alla vendita in negozio? Serve un'autorizzazione in più?

Le piste da seguire per rispondere:

- La vendita online rientra nel commercio elettronico: serve una SCIA specifica al SUAP?
- Cosa cambia se spedisce in Italia rispetto a spedire in altri Paesi UE?
- Le accise: il vino è soggetto ad accisa zero in Italia, ma la circolazione va tracciata. Con quali documenti?
- Serve il registro di carico e scarico? Il documento e-DAS o il MVV?
- La normativa sulla vendita a distanza di alcolici prevede verifiche sull'età dell'acquirente?

*Non ti serve una risposta lunga. Ti serve una risposta **corretta e verificabile**, con l'indicazione della norma di riferimento. Gianni non ti chiede di essere un avvocato: ti chiede di sapere dove guardare.*

Le domande che Gianni ti farà

- "Quanto tempo passa dal momento in cui firmo l'affitto a quando posso aprire?"
- "Quanto mi costa tutta la burocrazia messa insieme?"
- "Se sbaglio una pratica cosa rischio? Multa? Chiusura?"
- "Devo fare per forza il corso SAB o posso delegare a qualcuno?"
- "Con la ditta individuale rischio davvero la casa? Spiegami bene."

Prossimo passo — costruisci la tua checklist con tempi e costi, poi vai nella chat e presentala a Gianni. Ti chiederà di essere preciso sui tempi.